

1500090-70.2022.8.26.0257

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos de Jesus Gomes

Comarca: Ipuã

Foro: Foro de Ipuã

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ipuã

Foro de Ipuã

Vara Única

R. Carlos Fernandes, 320, Ipuã-SP - cep 14610-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500090-70.2022.8.26.0257 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500090-70.2022.8.26.0257

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2054994/2022 - DEL.POL.IPUÃ, 23257981 - DEL.POL.IPUÃ, 2054994 - DEL.POL.IPUÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME GARCIA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos de Jesus Gomes

Vistos.

GUILHERME GARCIA DOS SANTOS foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Relatado o inquérito policial (fls. 78-80) foi oferecida denúncia pelo Ministério Público (fls. 86-87). Recebida a denúncia (fls. 88-89), o acusado foi citado (fls. 128) e apresentou resposta à acusação (fls. 94-95). Durante a instrução processual, através do sistema audiovisual (CPP, art. 405, §1º), foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, bem como interrogado o acusado [depoimentos gravados e disponíveis anexos ao termo de audiência].

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais, tendo o representante do Ministério Público pugnado pela condenação nos termos da denúncia, fixando-se o regime aberto, possibilitando-se o tráfico privilegiado. A defesa, por

sua vez, pleiteou a absolvição do réu por insuficiência de provas [manifestações gravadas e disponíveis anexas ao termo de audiência]..

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16-17), laudo de constatação provisória (fls. 26-29), e laudo de exame químico toxicológico (fls. 111-113).

A autoria, da mesma forma, ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-02) e pela segura prova oral colhida em juízo.

A testemunha Alberto Franco de Souza, policial militar, afirmou que se recorda do acusado. Participaram de uma operação em Ipuã, apoiando com o cão de detecção, para cumprimento de vários mandados de busca e apreensão. Várias viaturas seguiram na Av. Castro Alves e enquanto uma viatura parou em um imóvel dessa mesma avenida, vinha logo atrás, e observou que o indivíduo pulou os telhados e entrou na rua paralela. Ele começou a virar na Av. da Saudade e foi possível observar ele lançando um objeto para dentro do cemitério. Logo em seguida, ele foi abordado. Indagado a respeito do objeto, ele falou que era uma pochete, que teria em seu interior drogas e dinheiro. Pularam o muro do cemitério e apreenderam a pochete, com o entorpecente e o dinheiro. Questionado, ele afirmou que estava desempregado, morando a pouco tempo na cidade, não tinha renda e não tinha como sobreviver, senão com o comércio da droga [depoimentos gravados e disponíveis anexos ao termo de audiência].

No mesmo sentido, o depoimento prestado pela policial militar Flávia Fernandes de Souza.

Em seu interrogatório, Guilherme Garcia dos Santos negou a acusação de tráfico. Confirmou a propriedade do entorpecente e que era para seu consumo pessoal. Disse que estava com medo no dia, por isso afirmou que estava vendendo. Disse que vai começar a trabalhar amanhã. É usuário de entorpecente e faz uso de medicamentos [depoimentos gravados e disponíveis anexos ao termo de audiência].

Apesar da negativa do acusado, a versão dele ficou isolada nos autos, tendo em vista o depoimento dos policiais militares que confirmaram a apreensão do entorpecente dispensado pelo acusado e que ele confirmou, informalmente, que estava vendendo a droga.

Os depoimentos prestados pelos militares são firmes e coesos, corroborando aquele prestado perante a autoridade policial. A versão deles merece credibilidade, já que fornecida com clareza, coerência, riqueza de detalhes e corroboradas pelos autos de exibição e apreensão e laudo pericial.

Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS ROBUSTAS CONTRA O ACUSADO. PLEITO DE FLAGRANTE FORJADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ALEGAÇÃO. ARGUMENTO DE CONDENAÇÃO BASEADA APENAS NO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR. VALIDADE DO TESTEMUNHO DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. PRESENÇA NOS AUTOS DE OUTROS MEIOS DE PROVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A condenação do acusado está satisfatoriamente fundamentada nas provas juntadas aos autos, consubstanciadas no Auto de Prisão em Flagrante Delito, no Auto de Apresentação e Apreensão, no Laudo Pericial Toxicológico e no depoimento do policial responsável pela prisão do apelante. 2. Não há nos autos qualquer prova de que o flagrante foi forjado pelos policiais, nem menção do motivo ou interesse que os policiais tivessem para produzir provas contra um inocente. Dessa forma, o argumento não merece prosperar. 3. O testemunho de policiais tem o mesmo valor probatório do depoimento de outras testemunhas, haja vista que submetido às mesmas regras referentes ao juramento e à pena de falso testemunho, além de também ser colhido sob o crivo do contraditório. Assim, como qualquer outro meio de prova, o depoimento de policiais é, portanto, idôneo para fundamentar a condenação. Precedentes do STF e STJ. (Processo:APL 174120078171360 PE 0000017-41.2007.8.17.1360. Relator(a): Marco Antonio Cabral Maggi. Julgamento:23/09/2011. Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal. Publicação: 181." (grifo nosso).

"PROCESSO PENAL PROVA TESTEMUNHAL DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE VALIDADE. - A prova baseada no depoimento de policiais é lícita e válida, quando ausentes causas de suspeição ou comprometimento dos policiais com os fatos. (Processo: 80243920078260562 SP Relator(a): Willian Campos. Julgamento: 01/02/2011. Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal. Publicação: 02/02/2011)." (grifo nosso).

Há nos autos provas contundentes no sentido de que a droga apreendida era destinada à venda, principalmente pela quantidade, forma de armazenamento e situação em que se deu a prisão em flagrante, tendo o acusado empreendido fuga ao avistar os policiais militares.

Além disso, foi apreendida pequena quantia em dinheiro com o acusado, que certamente é proveniente da venda anterior de entorpecente, haja vista que também não ficou comprovado que ele exercia atividade lícita.

Pelos mesmos motivos acima expostos, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 já que seria necessário que a droga encontrada fosse apenas para consumo pessoal, fato este que não foi provado nos autos.

Pelo contrário, as provas dos autos deixam claro que o réu estava com o entorpecente para fins de tráfico, constatando-se, que a materialidade e a autoria estão suficientemente comprovadas, não havendo dúvida alguma em seu favor.

Provada a ocorrência do tráfico ilícito de entorpecentes, verifico que não há qualquer causa excludente de antijuridicidade em favor do réu, consubstanciando-se o injusto penal.

A culpabilidade é manifesta. No decorrer da instrução processual, ficou demonstrado que o acusado era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos atos por ele praticado, bem como perfeitamente possível que agisse de forma diversa.

Por conseguinte, incurso o réu GUILHERME GARCIA DOS SANTOS no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, passo à dosagem da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Verifica-se pelas folhas de antecedentes embora o acusado esteja sendo processado por outro crime de tráfico, é tecnicamente primário, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa.

Sem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria da pena, tendo em vista que ele é primário e de bons antecedentes, a princípio, sem indícios de que se dedicava à atividade criminosa na data destes fatos, ele faz jus a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, razão pela qual diminuo em 2/3 a pena obtida na primeira fase, perfazendo 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pena que torno definitiva diante da ausência de outras circunstâncias a serem consideradas.

Diante da primariedade do acusado e da quantidade de pena aplicada, fixo o regime aberto para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, "c", do Código Penal.

O reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 e a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena são consequência do entendimento adotado pelos tribunais superiores no sentido de que o crime de tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo, admitindo, por consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Nesse sentido:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não

reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida. STF, HC 118533 / MS - MATO GROSSO DO SUL - HABEAS CORPUS - Relator(a): Min. CÂRMEN LÚCIA Julgamento: 23/06/2016 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal." (grifo nosso).

Na mesma esteira, o art. 112, §5º, da Lei de Execução Penal, incluído pela Lei n.º 13.964/2019, apontando que "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006".

Assim, seguindo o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores e evitando-se o prolongamento da ação penal para ocorrência de eventual reforma da sentença em grau recursal, excepcionalmente e exclusivamente nos casos de tráfico privilegiado quando as circunstâncias assim recomendarem, passo a admitir a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal.

Diante da situação econômica do réu, fixo a pena de multa no valor mínimo legal permitido: 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dia multa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO GUILHERME GARCIA DOS SANTOS como incurso no art. 33, caput, e §4º, da Lei 11.343/06, a cumprir a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e multa, de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal permitido para cada dia-multa.

Presentes os requisitos legais, conforme fundamentação supra, nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal, que poderá a critério do Juízo da Execução ser substituída por prestação pecuniária, e outra de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser depositado na conta judicial própria n.º 4000115850185, agência n.º 3156-9, Banco do Brasil.

O acusado faz jus a recorrer em liberdade.

Em relação ao dinheiro apreendido, tendo em vista ser produto do crime, com o trânsito em julgado, determino sua perda em favor da União, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal c.c. art. 63, I, da Lei 11.343/06.

Intime-se o réu e seu defensor, observando-se o art. 392 do CPP.

Ciência ao Ministério Público.

Com a interposição de recurso ou, após certificado o trânsito em julgado, tornem os autos conclusos para deliberações.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Ipua, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA